



**P U T U S A N**

**Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOCH. NISFULLAILI, Tempat, Tanggal Lahir Surabaya, 17 Agustus 1963, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Klampis Ngasem No. 35A, Surabaya – Jawa Timur, Pekerjaan Swasta, Status Perkawinan Kawin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TAUFAN HIDAYAT, S.H., M.H., dak kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia pada Kantor Hukum “WIRDJOHARDJO & REKAN” yang berkedudukan hukum di Jl. Tambak Rejo IV/ 3, Surabaya – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024, sebagai Penggugat;

**I a w a n :**

1. VERONICA BHERTA DEWI, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat : Jalan Semampir Tengah 6-A/1-3, RT 03, RW 04, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Pendidikan : SLTA, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Riezal Umri, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor RIEZAL DAN REKAN Law Firm, beralamat di Jalan Jagir Sidomukti III Nomor 26 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024, sebagai Tergugat I;
2. NOVI ROBI HIDAYAT, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat : Jalan Semampir Tengah 6-A/1-3, RT 003, RW 007, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan : SLTA, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Riezal Umri, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor RIEZAL DAN REKAN Law Firm, beralamat di Jalan Jagir Sidomukti III Nomor 26 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024, sebagai Tergugat II;
3. KOPERASI SIMPAN PINJAM MITRA AKASIA SEJAHTERA JAWA TIMUR, MALANG, CABANG SURABAYA, Alamat Kantor : Jalan

*Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri No. 48, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo Surabaya, diwakili oleh Philip Irwan, selaku Ketua KSP Mitra Akasia Sejahtera Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Gideon Williams Khasady, merupakan Pegawai pada KSP. Mitra Akasia Sejahtera Jawa Timur di Surabaya, beralamat di Jalan Indragiri No. 48 Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SKK/X/2024, tertanggal 11 Oktober 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan tertanggal 30 Oktober 2024, sebagai Turut Tergugat I;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA SURABAYA 2, Alamat : Jalan Krembangan Barat No. 57, Kecamatan Krembangan Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Budi Hartanto, S.SiT., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, dan memberikan Kuasa kepada Endro catur Utomo A.Ptnh., M.Eng., Suhardono, S.H., M.H., Iga Purwanti, S.H., Safira Riza Rahmani, S.H., Rizky Nur Darajati, S.H., Richard Abrian Bayu Kusuma, S.H., Diky Arista Erianto, S.H., Widya Riskyanti, S.H., kesemuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, beralamat di Jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKA/116/35.80-600/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Oktober 2024 dengan Nomor Register 1042/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Penjual atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya kepada Tergugat III pada tanggal 26 Desember 2019. Berdasarkan HAK TANGGUNGAN Nomor : 05582/2019 Peringkat Pertama APHT PPAT BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H Nomor : 49/2019 tanggal 13 Desember 2019 ;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membeli objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya dengan harga Rp. 2.100.000.000,00 ( dua milyar seratus juta rupiah). Dengan cara pembayaran menebus di Bank Muamalat Cabang Surabaya tanggal 18 September 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sisanya senilai Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah proses KPR di Tergugat I ;
4. Bahwa pada proses JUAL BELI terjadi di BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H selaku PPAT, berdasarkan AKTA JUAL BELI Nomor : 35 / 2019 tanggal 24 September 2019. Setelah proses JUAL BELI berlangsung antara Tergugat I dengan Penggugat, Tergugat I langsung membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya tanggal 24 Oktober 2019 dan telah diproses balik nama oleh Turut Tergugat II tanggal 12 Desember 2019 ;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh fasilitas kredit melalui Tergugat III sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kekurangan JUAL BELI tersebut kepada Penggugat hingga saat ini hingga berlarut-larut ;
6. Bahwa hingga waktu yang telah disepakati tidak melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) sesuai dengan AKTA PERNYATAAN yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Notaris SRI HARTATI, S.H., M.Kn tanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui tanggal 26 Juni 2021 ;
7. Bahwa hingga waktu yang disepakati tanggal 31 Oktober 2019 hingga Gugatan WANPRESTASI ini diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kekurangan pembayaran kepada Penggugat sama sekali, dapat dikatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan WANPRESTASI ;
8. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan WANPRESTASI , maka segala bentuk perbuatan hukum atas JUAL BELI a

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo patut dinyatakan sebagai BATAL DEMI HUKUM dan siapa saja pemegang hak atas objek sengketa a quo dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat ;

**TENTANG WANPRESTASI**

9. Bahwa berdasarkan AKTA JUAL BELI Nomor 35 /2019 tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh PPAT BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H dan SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh dihadapan Notaris SRI HARTATI, S.H., M.Kn tanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui tanggal 26 Juni 2021, berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata), yang menyebutkan sebagai berikut:

"1320. Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal."

10. Bahwa untuk mengetahui apakah perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, maka Penggugat menjelaskan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

10.1. Adanya Kesepakatan untuk mengikatkan diri

Bahwa menurut Sudargo Gautama di dalam bukunya Indonesian Bussiness Law, "Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian." Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

Bahwa Mariam Darus Badruzaman menyebutkan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Dan pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan lahirnya perjanjian.

Bahwa dalam perkara a quo Tergugat I dengan Penggugat sepakat mengadakan Akta Pernyataan yang dibuat oleh Notaris SRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTATI, S.H., M.Kn tanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui tanggal 26 Juni 2021.

Sebagaimana juga yang disebutkan dalam AKTA PERNYATAAN tanggal 26 Juni 2021, sebagai berikut:

“Dengan ini kami berdua menyatakan dengan sebenarnya, bahwa pembelian tanah dan rumah tersebut diatas sampai saat ini kami selaku pembeli masih ada kekurangan bayar kepada Bapak. MOCH. NISFULLAILI (selaku Penjual) sebesar Rp. 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah), dan kami juga menyatakan dalam waktu 1 (satu) minggu akan memberikan keputusan bagaimana cara kami bisa membayar”

## 10.2. Kecakapan Untuk membuat suatu perikatan

Bahwa menurut Pasal 1329 KUHPerdato menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 KUHPerdato menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- Orang yang belum dewasa
- Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan (curatele or conservatorship);

Sedangkan Berkaitan dengan perempuan yang telah menikah, pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa masing-masing pihak (suami atau isteri) berhak melakukan perbuatan hukum.

Bahwa dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdato Jo. Pasal 1330 KUHPerdato Jo Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat maupun Tergugat merupakan Pihak Yang Cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

## 10.3. Suatu Hal Tertentu

Bahwa menurut Sudargo Gautama di dalam bukunya Indonesian Business Law, Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp), suatu hal tertentu adalah hal yang dapat ditentukan jenisnya (determinable). Pasal 1333 KUHPerdato menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.





perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (determinable).

10.4. Suatu Sebab Yang Diperbolehkan

Bahwa menurut J. Satrio di dalam bukunya Hukum Perikatan, "Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian", menyebutkan syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal.

11. Bahwa dengan dipenuhinya unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian antara Tergugat I, Tergugat II dan Pengugat sebagaimana termuat dalam AKTA PERNYATAAN tertanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui 26 Juni 2021 tersebut adalah Sah dan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, maka perjanjian yang sah tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
12. Bahwa dengan sahnya AKTA JUAL BELI tanggal 24 September 2019 dan AKTA PERNYATAAN tertanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui 26 Juni 2021 maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang mengandung prinsip PACTA SUNT SERVANDA (kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya), Hak dan Kewajiban yang terdapat dalam AKTA JUAL BELI tanggal 24 September 2019 dan AKTA PERNYATAAN tertanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui 26 Juni 2021 tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak in casu adalah Tergugat I, Tergugat II dan Pengugat.
13. Bahwa perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian obligatoir yang mengandung Hak dan Kewajiban dari para pihak yang membuatnya, yang mana Hak dan Kewajiban tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian, dan kewajiban itulah yang disebut sebagai Prestasi. Dalam Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan adalah bentuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Bahwa menurut R. Subekti, membagi Wanprestasi dalam 4 (empat) macam, yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
  - c. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
  - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- bahwa kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat mengenai Pembayaran Rp. 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah). Semua tindakan yang diperlukan adanya proses sah nya Jual Beli , sebagaimana yang dimaksud AKTA PERNYATAAN tanggal 31 Oktober 2019 yang diperbarui 26 Juni 2021 ;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau melaksanakan kewajibannya atau memenuhi prestasinya, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan atau Prestasinya tersebut diatas, hal mana membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:
- “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
15. Bahwa menurut J. Satrio, Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana Debitor tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;
- “Selanjutnya menurut Yahya Harahap mendefinisikan Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak Debitor untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian” ;
16. Bahwa Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud Kerugian adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal);
- Selanjutnya menurut Yahya Harahap, Ganti Rugi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1243, terdiri dari tiga unsur, yaitu:
- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditor akibat kelalaian debitor, misalnya busuknya buah-buah karena keterlambatan penyerahan, ambruknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga;
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena keterlambatan penyerahan bendanya.
17. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dijelaskan dan diuraikan diatas, telah secara nyata mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat yang jika diperhitungkan adalah sebagai berikut:
- **MATERIIL :**
    - Kehilangan rumah oleh karena dikuasai oleh BANK setara dengan nilai objek pajak (NJOP) senilai Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
    - Penggugat sementara ini mengontrak / menyewa rumah setara dengan kerugian Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
    - Kekurangan Pembayaran Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp. 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) ;
  - **IMMATERIIL :**
    - PENGGUGAT merasa dipermainkan dengan tidak dibayarnya kekurangan pembayaran atas Jual Beli rumah dan bangunan terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya setara dengan nilai Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) ;
    - Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dianggap sebagai kompensasi atas kerugian materiil ;
    - Bahwa dengan demikian total kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan oleh Penggugat senilai Rp. 7.705.000.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Rupiah)
18. Bahwa untuk menjamin memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek gugatan terhadap :

- Objek tanah dan bangunan di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya ;
- Objek tanah dan bangunan di Jl. Semampir Tengah 6- A/1-3, RT.03/RW.04, Kel. Medokan Semampir, Kec. Sukolilo – Surabaya

19. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan WANPRESTASI, berhak menghukum siapa saja yang menguasai objek sengketa a quo ;
20. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim secara sukarela, maka Kami mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (incracht/res judicata).
21. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka selayaknya kepada Tergugat untuk dihukum untuk membayar biaya perkara ini.
22. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan atas segala apa yang terurai dan dijelaskan diatas, maka bersama ini, Kami dengan segala kerendahan hati, mengajukan permohonan dengan hormat, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya berkenan mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan AKTA PERNYATAAN tertanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui 26 Juni 2021 adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Ganti Rugi Materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.705.000.000,00 (Tujuh Milyar

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus Lima Juta Rupiah) secara tunai dan seketika sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menyatakan Jual Beli atas rumah dan bangunan yang terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya batal demi hukum dan siapa saja pemegang hak yang menguasai objek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek gugatan terhadap :
  - Objek tanah dan bangunan di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya ;
  - Objek tanah dan bangunan di Jl. Semampir Tengah 6- A/1-3, RT.03/RW.04, Kel. Medokan Semampir, Kec. Sukolilo – Surabaya
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari, untuk setiap kali lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorbad) walau Tergugat verzet, banding atau kasasi
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Januari 2025 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat bahwa pada prinsipnya, Tergugat I secara tegas menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)
3. Bahwa Gugatan Penggugat a quo Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel), kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
  - 3.1. Posita dalam Surat Gugatan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat karena belum melunasi Pembelian Rumah Penggugat yang berada di Jl. Klampis Ngasem 35 A Surabaya, padahal yang sebenarnya terjadi adalah Jual Beli Rumah yang terletak di Jalan Klampis Ngasem No. 35 A dengan SHM No. 2010 tersebut telah Lunas dan Pembelian Rumah tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bernama Bapak Bambang Heru Djuwito, S.H.,M.H yang berkantor di Jl. Baratajaya No. 50 Surabaya, dan telah ditanyakan kepada kedua belah pihak apakah uang pembelian Rumah tersebut sudah dibayarkan atau belum dan telah dijawab oleh Pihak Penggugat maupun Tergugat bahwa Pembelian tersebut telah dibayarkan dan sudah lunas sesuai dengan Akta Jual Beli yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Bapak Bambang Heru Djuwito,S.H.,M.H. pada Tanggal 24 September 2019. Bahwa dengan mengemukakan dalil tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan Tidak Jelas.
  - 3.2. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Wanprestasi karena Penggugat Menganggap bahwa Pembelian Rumah tersebut adalah sebesar Rp. 2.100.000.000,00 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ) dan baru dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah ), namun disisi yang lain Penggugat langsung mendalilkan bahwa kekurangan Pembayaran Tergugat adalah sebesar Rp.

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

805.000.000,00 ( Delapan Ratus Lima Juta Rupiah ), tanpa menjelaskan kronologis pembayaran dari selisih yang sebelumnya hanya dibayarkan Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah ) yang mana sebenarnya kekurangannya adalah Rp. 1.100.000.000,00 ( Satu Milyar Seratus Juta Rupiah ) lalu tiba-tiba mendalilkan bahwa kekurangan bayar dari Tergugat menjadi Rp. 805.000.000,00 ( Delapan Ratus Lima Juta Rupiah ), sedangkan yang sebenarnya terjadi adalah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 1.375.500.000 ( Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) sehingga jika dijumlahkan akan melebihi dari apa yang di maksud oleh Penggugat yaitu Harga Beli Rumah Tersebut di nyatakan oleh Penggugat yaitu Rp. 2.100.000.000,00 yang terdapat dalam Surat Gugatan. Sehingga dengan mengemukakan dalil-dalil tersebut mengakibatkan Gugatan Kabur dan tidak Jelas.

Dalam Pokok Perkara :

Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Gugatan Penggugat bahwa pada prinsipnya, Tergugat I secara tegas menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa Tergugat I Menolak Posita butir 3 yang menyatakan bahwa Tergugat I membeli Rumah milik Penggugat dengan Harga Rp. 2.100.000.000,00 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ) sedangkan pada Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) telah dinyatakan bahwa harga Jual beli Tanah dan bangunan yang berada di Jl. Klampis Ngasem No. 35 A milik Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan proses jual beli tersebut dilakukan oleh baik Penggugat maupun Tergugat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) bernama Bapak Bambang Heru Djuwito, S.H.,M.H yang berkantor di Jl. Baratajaya No. 50 Surabaya dan sudah ditanyakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) yaitu Bapak Bambang Heru Djuwito kepada Penggugat maupun Tergugat bahwa harga Jual Beli tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah ) dan apakah sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan telah jelas dijawab oleh Penggugat bahwa memang benar harga Jual Beli Rumah dari Penggugat kepada Tergugat I adalah Rp. 1.000.000.000,00 dan sudah dinyatakan jelas bahwa Tergugat sudah menyerahkan uang

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat dan hal ini dapat dibuktikan dengan dihadapkannya Saksi oleh Tergugat I, dan memang tidak pernah ada Perjanjian bahwa Rumah tersebut dibeli dengan harga Rp. 2.100.000.000 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ) dalam bentuk apapun sebelum transaksi Rumah milik Penggugat.

2. Bahwa Tergugat I menolak Posita Butir 5 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan II Memperoleh Fasilitas kredit sebesar Sebesar Rp. 2.500.000.000,00 ( Dua Milyar Lima Ratus Juta ) dari Pihak Tergugat III, untuk hal ini Tergugat I menolak keras sebab dalam Perkara yang di ajukan oleh Penggugat dinyatakan bahwa hanya ada 2 Tergugat saja yaitu Tergugat I dan Tergugat II sedangkan siapa sebenarnya Tergugat III, dan hal ini dapat Tergugat I buktikan dengan menunjukkan saksi yang akan Tergugat I hadirkan bahwa yang sebenarnya adalah tidak seperti yang dituduhkan Oleh Saudara Penggugat, baik Pihak yang terkait maupun hal yang sebenarnya terjadi.
3. Bahwa Tergugat I juga menolak Posita dalam butir 6 yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akta pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Ibu Sri Hartati pada Tanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui pada Tanggal 26 Juni 2021 dikarenakan proses yang melatarbelakangi proses terjadinya pembuatan akta pernyataan dan proses pembuatan Akta pernyataan tersebut juga tidaklah baik dan hal ini dapat Tergugat I buktikan dengan menghadirkan saksi yang akan Tergugat I hadirkan.
4. Bahwa Tergugat I juga Menolak posita butir 8 yang menyatakan bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II di anggap telah melakukan Wanprestasi maka segala bentuk Perbuatan Hukum atas Jual Beli a quo patut dinyatakan batal demi hukum siapa saja pemegang hak atas objek sengketa a quo dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat, dikarenakan Jual beli atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang dibeli oleh Tergugat adalah Sah karena telah di lakukan jual beli tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Bapak Bambang Heru Djuwito, S.H.,M.H pada tanggal 24 September 2019 dan sudah dinyatakan Lunas oleh kedua belah pihak dan dinyatakan bahwa pada saat itu juga Objek tersebut telah beralih kepemilikannya dari Pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat I dan juga dilakukannya Proses Jual Beli tersebut sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, Kecakapan untuk membuat

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.





perikatan, Pokok persoalan tertentu, Sebab yang tidak terlarang, dan itu semua telah terpenuhi dalam proses saat terjadinya Proses Jual Beli atas Tanah dan Bangunan milik Penggugat saat menjual kepada Tergugat I, dan hal itu dapat Tergugat I Buktikan dengan Menghadirkan Saksi yang akan Tergugat I hadirkan.

5. Bahwa Tergugat I juga Menolak Posita butir 11 yang menyatakan bahwa dengan dipenuhinya unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan tertanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui tanggal 26 Juni 2021 tersebut adalah sah dikarenakan proses yang melatarbelakangi proses terjadinya pembuatan akta pernyataan dan proses pembuatan Akta pernyataan tersebut juga tidaklah baik dan hal ini dapat Tergugat I buktikan dengan menghadirkan saksi yang akan Tergugat I hadirkan.
6. Bahwa Tergugat I juga menolak posita butir 12 terutama yang menyangkut hal yang menyatakan bahwa di anggap sahnya Akta Pernyataan yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui pada tanggal 26 Juni 2021 dikarenakan proses yang melatarbelakangi proses terjadinya pembuatan akta pernyataan dan proses pembuatan Akta pernyataan tersebut juga tidaklah baik dan hal ini dapat Tergugat I buktikan dengan menghadirkan saksi yang akan Tergugat I hadirkan.
7. Bahwa Tergugat I juga Menolak Posita butir 13 terutama yang menyatakan bahwa Tergugat I belum memenuhi pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 805.000.000,00 dikarenakan Tergugat pun memiliki bukti bahwa uang yang telah di transfer tidak seperti yang telah dinyatakan dalam Gugatan Penggugat, hal ini dapat Tergugat I buktikan dengan menghadirkan saksi yang akan Tergugat I hadirkan.
8. Bahwa Tergugat I juga Menolak Posita butir 14 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak mau melaksanakan kewajiban atau Prestasinya, hal tersebut dikarenakan proses yang melatarbelakangi proses terjadinya pembuatan akta pernyataan dan proses pembuatan Akta pernyataan tersebut juga tidaklah baik dan hal ini dapat Tergugat I buktikan dengan menghadirkan saksi yang akan Tergugat I hadirkan.
9. Bahwa Tergugat I juga Menolak Posita butir 17 terutama yang terdapat pada klausul kerugian materiil yaitu yang menyatakan bahwa kehilangan Rumah oleh karens dikuasai Bank dianggap setara Rp. 3.500.000.000,00 ( Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) adalah hal yang tidak berdasar karena di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggap setara Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP ) sedangkan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) Rumah tersebut pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 247.599.000 ( Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah ), dan juga pada hal yang menyatakan bahwa selama ini Penggugat mengontrak sebesar atau setara Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah ) sedangkan fakta sebenarnya tidak sebesar hal tersebut, juga tentang kekurangan bayar sebesar Rp. 805.000.000,00 ( Delapan Ratus Lima Juta Rupiah ) yang mana fakta sebenarnya Tergugat juga dapat membuktikan bahwa sebenarnya Tergugat pun memiliki bukti bahwa uang yang telah di transfer tidak seperti yang telah dinyatakan dalam Gugatan Penggugat, adapun dalam klausul Immateriil diulangi kembali bahwa Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah ) saja sedangkan hal tersebut adalah salah dikarenakan yang mana fakta sebenarnya Tergugat juga dapat membuktikan bahwa sebenarnya Tergugat I pun memiliki bukti bahwa uang yang telah di transfer tidak seperti yang telah dinyatakan dalam Gugatan Penggugat tersebut, dan hal ini dapat Tergugat I buktikan dengan menghadirkan saksi yang akan Tergugat I hadirkan.

10. Bahwa Tergugat I juga Menolak Posita butir 18 yang menyatakan bahwa memohon untuk sita jaminan atas Objek tanah bangunan yang berada di Jalan Klampis Ngasem Nomor 35 A Surabaya dikarenakan telah di Beli oleh Tergugat I yang mana Peroses jual belinya atas Objek Tanah dan Bangunan tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) yang bernama Bapak Bambang Heru Djuwito, S.H.,M.H yang berkantor di Jl. Baratajaya No. 50 Surabaya pada Tanggal 24 September 2019 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 35/2019, sedangkan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat atas Objek Tanah dan Bangunan yang berada di Jl. Semampir Tengah 6-A Nomor 1-3 tentu Tergugat menolak juga selain Objek Tanah dan Bangunan tersebut bukan milik Tergugat I lagi, dan juga Permohonan tersebut tidak lengkap dan detail mengenai data dari Objek Tanah dan Bangunan tersebut pada Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa didalam Gugatan Rekonvensi ini, Tergugat I dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Tanggal 04 Maret 2025 Penggugat I Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Surabaya.
3. Bahwa adapun alasan Penggugat I Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah dikarenakan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Posita yang ada didalam Surat Gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi dalam Butir 6, 7 dan 8 jelas – jelas telah merugikan Penggugat Rekonvensi dengan menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya dengan membayar Rp. 805.000.000,00 ( Delapan Ratus Lima Juta Rupiah ) tanpa ada bukti yang jelas.
4. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi dalam Surat Gugatannya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Penggugat I Rekonvensi.
5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat I Rekonvensi mengalami kerugian materiil maupun kerugian immateriil.
  - Kerugian Materiil  
Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
  - Kerugian Immateriil  
Kerugian immateriil yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi Penggugat I Rekonvensi menganggap layak dan memadai Tergugat Rekonvensi dihukum dengan Membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah ).
6. Bahwa akibat yang diderita oleh Penggugat I Rekonvensi adalah Rusaknya Reputasi dan nama baik Penggugat I Rekonvensi sebagai salah satu pengusaha Menjadi buruk dipandangan masyarakat dan beberapa orang yang tidak mau lagi bekerja sama dengan Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik, maka layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat I Rekonvensi melalui Media Cetak.

Berdasarkan atas segala apa yang diuraikan dan dijelaskan diatas,maka bersama ini, kami dengan segala kerendahan hati, dan kami mohon sudilah

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

- Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I Rekonvensi seluruhnya.
  2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil dan immateriil total sebesar Rp. 1.100.000.000,00 ( Satu Milyar Seratus Juta Rupiah ).
  4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara tertulis melalui media cetak kepada Penggugat I Rekonvensi.
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi.
    - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar Biaya Perkara.

Subsider.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut ( ex aequo et bono ).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat bahwa pada prinsipnya, Tergugat II secara tegas menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)
3. Bahwa Gugatan Penggugat a quo Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel), kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
  - 3.1 Posita dalam Surat Gugatan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat karena belum melunasi Pembelian Rumah Penggugat yang berada di Jl. Klampis Ngasem 35 A Surabaya, padahal yang sebenarnya terjadi

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Jual Beli Rumah yang terletak di Jalan Klampis Ngasem No. 35 A dengan SHM No. 2010 tersebut telah Lunas dan Pembelian Rumah tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bernama Bapak Bambang Heru Djuwito, S.H.,M.H yang berkantor di Jl. Baratajaya No. 50 Surabaya, dan telah ditanyakan kepada kedua belah pihak apakah uang pembelian Rumah tersebut sudah dibayarkan atau belum dan telah dijawab oleh Pihak Penggugat maupun Tergugat bahwa Pembelian tersebut telah dibayarkan dan sudah lunas sesuai dengan Akta Jual Beli yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Bapak Bambang Heru Djuwito, S.H.,M.H. pada Tanggal 24 September 2019. Bahwa dengan mengemukakan dalil tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan Tidak Jelas.

- 3.2 Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi karena Penggugat Menganggap bahwa Pembelian Rumah tersebut adalah sebesar Rp. 2.100.000.000,00 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ) dan baru dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah ), namun disini yang lain Penggugat langsung mendalilkan bahwa kekurangan Pembayaran Tergugat adalah sebesar Rp. 805.000.000,00 ( Delapan Ratus Lima Juta Rupiah ), tanpa menjelaskan kronologis pembayaran dari selisih yang sebelumnya hanya dibayarkan Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah ) yang mana sebenarnya kekurangannya adalah Rp. 1.100.000.000,00 ( Satu Milyar Seratus Juta Rupiah ) lalu tiba-tiba mendalilkan bahwa kekurangan bayar dari Tergugat menjadi Rp. 805.000.000,00 ( Delapan Ratus Lima Juta Rupiah ), sedangkan yang sebenarnya terjadi adalah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 1.375.500.000 ( Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) sehingga jika dijumlahkan akan melebihi dari apa yang di maksud oleh Penggugat yaitu Harga Beli Rumah Tersebut di nyatakan oleh Penggugat yaitu Rp. 2.100.000.000,00 yang terdapat dalam Surat Gugatan. Sehingga dengan mengemukakan dalil-dalil tersebut mengakibatkan Gugatan Kabur dan tidak Jelas.

Dalam Pokok Perkara :

Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat bahwa pada prinsipnya, Tergugat II secara tegas menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa Tergugat II Menolak Posita butir 3 yang menyatakan bahwa Tergugat II membeli Rumah milik Penggugat dengan Harga Rp. 2.100.000.000,00 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ) sedangkan pada Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) telah dinyatakan bahwa harga Jual beli Tanah dan bangunan yang berada di Jl. Klampis Ngasem No. 35 A milik Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan proses jual beli tersebut dilakukan oleh baik Penggugat maupun Tergugat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) bernama Bapak Bambang Heru Djuwito, S.H.,M.H yang berkantor di Jl. Baratajaya No. 50 Surabaya dan sudah ditanyakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) yaitu Bapak Bambang Heru Djuwito kepada Penggugat maupun Tergugat bahwa harga Jual Beli tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah ) dan apakah sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan telah jelas dijawab oleh Penggugat bahwa memang benar harga Jual Beli Rumah dari Penggugat kepada Tergugat II adalah Rp. 1.000.000.000,00 dan sudah dinyatakan jelas bahwa Tergugat sudah menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat dan hal ini dapat dibuktikan dengan dihadirkannya Saksi oleh Tergugat II, dan memang tidak pernah ada Perjanjian bahwa Rumah tersebut dibeli dengan harga Rp. 2.100.000.000 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ) dalam bentuk apapun sebelum transaksi Rumah milik Penggugat.
2. Bahwa Tergugat II menolak Posita Butir 5 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan II Memperoleh Fasilitas kredit sebesar Sebesar Rp. 2.500.000.000,00 ( Dua Milyar Lima Ratus Juta ) dari Pihak Tergugat III, untuk hal ini Tergugat II menolak keras sebab dalam Perkara yang di ajukan oleh Penggugat dinyatakan bahwa hanya ada 2 Tergugat saja yaitu Tergugat I dan Tergugat II sedangkan siapa sebenarnya Tergugat III, dan hal ini dapat Tergugat II buktikan dengan menunjukkan saksi yang akan Tergugat II hadirkan bahwa yang sebenarnya adalah tidak seperti yang dituduhkan Oleh Saudara Penggugat, baik Pihak yang terkait maupun hal yang sebenarnya terjadi.
3. Bahwa Tergugat II juga menolak Posita dalam butir 6 yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akta pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Ibu Sri Hartati pada Tanggal 31

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2019 dan diperbarui pada Tanggal 26 Juni 2021 dikarenakan proses yang melatarbelakangi proses terjadinya pembuatan akta pernyataan dan proses pembuatan Akta pernyataan tersebut juga tidaklah baik dan hal ini dapat Tergugat II buktikan dengan menghadirkan saksi yang akan Tergugat II hadirkan.

4. Bahwa Tergugat II juga Menolak posita butir 8 yang menyatakan bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II di anggap telah melakukan Wanprestasi maka segala bentuk Perbuatan Hukum atas Jual Beli a quo patut dinyatakan batal demi hukum siapa saja pemegang hak atas objek sengketa a quo dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat, dikarenakan Jual beli atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang dibeli oleh Tergugat adalah Sah karena telah di lakukan jual beli tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Bapak Bambang Heru Djuwito, S.H.,M.H pada tanggal 24 September 2019 dan sudah dinyatakan Lunas oleh kedua belah pihak dan dinyatakan bahwa pada saat itu juga Objek tersebut telah beralih kepemilikannya dari Pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat I dan juga dilakukannya Proses Jual Beli tersebut sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, Kecakapan untuk membuat perikatan, Pokok persoalan tertentu, Sebab yang tidak terlarang, dan itu semua telah terpenuhi dalam proses saat terjadinya Proses Jual Beli atas Tanah dan Bangunan milik Penggugat saat menjual kepada Tergugat I, dan hal itu dapat Tergugat II Buktikan dengan Menghadirkan Saksi yang akan Tergugat II hadirkan.
5. Bahwa Tergugat II juga Menolak Posita butir 11 yang menyatakan bahwa dengan dipenuhinya unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan tertanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui tanggal 26 Juni 2021 tersebut adalah sah dikarenakan proses yang melatarbelakangi proses terjadinya pembuatan akta pernyataan dan proses pembuatan Akta pernyataan tersebut juga tidaklah baik dan hal ini dapat Tergugat II buktikan dengan menghadirkan saksi yang akan Tergugat II hadirkan.
6. Bahwa Tergugat II juga menolak posita butir 12 terutama yang menyangkut hal yang menyatakan bahwa di anggap sahnya Akta Pernyataan yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui pada tanggal 26 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dikarenakan proses yang melatarbelakangi proses terjadinya pembuatan akta pernyataan dan proses pembuatan Akta pernyataan tersebut juga tidaklah baik dan hal ini dapat Tergugat II buktikan dengan menghadirkan saksi yang akan Tergugat II hadirkan.

7. Bahwa Tergugat II juga Menolak Posita butir 13 terutama yang menyatakan bahwa Tergugat II belum memenuhi pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 805.000.000,00 dikarenakan Tergugat pun memiliki bukti bahwa uang yang telah di transfer tidak seperti yang telah dinyatakan dalam Gugatan Penggugat, hal ini dapat Tergugat II buktikan dengan menghadirkan saksi yang akan Tergugat II hadirkan.
8. Bahwa Tergugat II juga Menolak Posita butir 14 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak mau melaksanakan kewajiban atau Prestasinya, hal tersebut dikarenakan proses yang melatarbelakangi proses terjadinya pembuatan akta pernyataan dan proses pembuatan Akta pernyataan tersebut juga tidaklah baik dan hal ini dapat Tergugat II buktikan dengan menghadirkan saksi yang akan Tergugat II hadirkan.
9. Bahwa Tergugat II juga Menolak Posita butir 17 terutama yang terdapat pada klausul kerugian materiil yaitu yang menyatakan bahwa kehilangan Rumah oleh karens dikuasai Bank dianggap setara Rp. 3.500.000.000,00 ( Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) adalah hal yang tidak berdasar karena di anggap setara Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP ) sedangkan Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) Rumah tersebut pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 247.599.000 ( Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah ), dan juga pada hal yang menyatakan bahwa selama ini Penggugat mengontrak sebesar atau setara Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah ) sedangkan fakta sebenarnya tidak sebesar hal tersebut, juga tentang kekurangan bayar sebesar Rp. 805.000.000,00 ( Delapan Ratus Lima Juta Rupiah ) yang mana fakta sebenarnya Tergugat juga dapat membuktikan bahwa sebenarnya Tergugat pun memiliki bukti bahwa uang yang telah di transfer tidak seperti yang telah dinyatakan dalam Gugatan Penggugat, adapun dalam klausul Immateriil diulangi kembali bahwa Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah ) saja sedangkan hal tersebut adalah salah dikarenakan yang mana fakta sebenarnya Tergugat juga dapat membuktikan bahwa sebenarnya Tergugat II pun memiliki bukti bahwa uang yang telah di transfer tidak seperti yang telah dinyatakan dalam Gugatan

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, dan hal ini dapat Tergugat II buktikan dengan menghadirkan saksi yang akan Tergugat II hadirkan.

10. Bahwa Tergugat II juga Menolak Posita butir 18 yang menyatakan bahwa memohon untuk sita jaminan atas Objek tanah bangunan yang berada di Jalan Klampis Ngasem Nomor 35 A Surabaya dikarenakan telah di Beli oleh Tergugat II yang mana Peroses jual belinya atas Objek Tanah dan Bangunan tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) yang bernama Bapak Bambang Heru Djuwito, S.H.,M.H yang berkantor di Jl. Baratajaya No. 50 Surabaya pada Tanggal 24 September 2019 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 35/2019, sedangkan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat atas Objek Tanah dan Bangunan yang berada di Jl. Semampir Tengah 6-A Nomor 1-3 tentu Tergugat menolak juga selain Objek Tanah dan Bangunan tersebut bukan milik Tergugat II lagi, dan juga Permohonan tersebut tidak lengkap dan detail mengenai data dari Objek Tanah dan Bangunan tersebut pada Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa didalam Gugatan Rekonvensi ini, Tergugat II dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat II Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa pada Tanggal 04 Maret 2025 Penggugat II Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Surabaya.
3. Bahwa adapun alasan Penggugat II Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah dikarenakan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Posita yang ada didalam Surat Gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi dalam Butir 6, 7 dan 8 jelas – jelas telah merugikan Penggugat II Rekonvensi dengan menuduh Penggugat II Rekonvensi melakukan Perbuatan Wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya dengan membayar Rp. 805.000.000,00 ( Delapan Ratus Lima Juta Rupiah ) tanpa ada bukti yang jelas.
4. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi dalam Surat Gugatannya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Penggugat II Rekonvensi.
5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat II Rekonvensi mengalami kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Kerugian Materiil**

Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

- **Kerugian Immateriil**

Kerugian immateriil yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi Penggugat II Rekonvensi menganggap layak dan memadai Tergugat Rekonvensi dihukum dengan Membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah ).

6. Bahwa akibat yang diderita oleh Penggugat II Rekonvensi adalah Rusaknya Reputasi dan nama baik Penggugat II Rekonvensi sebagai salah satu pengusaha Menjadi buruk dipandangan masyarakat dan beberapa orang yang tidak mau lagi bekerja sama dengan Penggugat II Rekonvensi.
7. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik, maka layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat II Rekonvensi melalui Media Cetak.

Berdasarkan atas segala apa yang diuraikan dan dijelaskan diatas,maka bersama ini, kami dengan segala kerendahan hati, dan kami mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- **Dalam Konvensi.**

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

- **Dalam Rekonvensi.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil dan immateriil total sebesar Rp. 1.100.000.000,00 ( Satu Milyar Seratus Juta Rupiah ).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara tertulis melalui media cetak kepada Penggugat II Rekonvensi.

- **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar Biaya Perkara.

Subsider.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut ( ex aequo et bono ).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Turut Tergugat I menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap kebenaran yang diakui dan dinyatakan secara tegas pula oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa dalam menyusun gugatan wanprestasi a quo, Penggugat tidak dengan cermat, jelas dan lengkap terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga Gugatan Penggugat a quo tidak Mengarah, Bias dan Kabur (Obscur Libel)
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mengemukakan dan menyusun secara rinci dan logis, perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, dan perbuatan dimaksud harus diperinci pula telah melanggar norma hukum apa ;
4. Tidak terdapat kesesuaian dan relevansi antara Posita dengan Petitum yang diminta oleh Penggugat, yaitu pada Posita Penggugat memaparkan tanpa uraian yang jelas dan rinci tentang perbuatan dan kesalahan Turut Tergugat I melanggar suatu Norma Hukum, dan dalam Petitum Penggugat tidak terdapat tuntutan kepada Turut Tergugat I;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat I berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat prosedural dan tidak memenuhi formulasi gugatan yang jelas dan terang karena syarat dan ketentuan dalam format gugatan harus memenuhi baik syarat formil maupun materiil, sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak mengarah, membingungkan, sia-sia dan kabur (obscur libel);
6. Oleh karena itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa agar berkenan terhadap gugatan a quo dinyatakan sebagai Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil dan argumen yang telah Turut Tergugat I kemukakan pada bagian EKSEPSI mohon untuk dipertimbangkan kembali sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dan argumen Turut Tergugat I dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa terhadap uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, dinyatakan seluruhnya ditolak oleh Turut Tergugat I kecuali telah secara tegas dinyatakan kebenarannya oleh Turut Tergugat I ;
3. Bahwa Tergugat II (NOVI ROBI HIDAYAT) adalah Anggota Peminjam dan Tergugat I (VERONICA BHERTA DEWI) adalah istri Anggota Peminjam di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Akasia Sejahtera Jawa Timur Cabang Surabaya (Turut Tergugat I) dengan telah menerima fasilitas pinjaman untuk keperluan modal kerja. Atas pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan kepada Turut Tergugat I berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada, ditanam dan didirikan di atas tanah tersebut yang karena sifat, peruntukannya dan menurut Undang-Undang termasuk barang tak bergerak, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2010, luas 220m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 10-01-2001 nomor 477/Klampis Ngasem/2001, terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor 35-A, kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Yang perolehan haknya oleh Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24-09-2019, nomor 35/2019, dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, SH, MH, PPAT di Kota Surabaya.
4. Bahwa Akta Jual Beli tanggal 24-09-2019, nomor 35/2019, dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, SH, MH, PPAT di Kota Surabaya dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I adalah SAH sesuai dengan ketentuan pembuatan Akta Jual Beli termasuk dan tidak terkecuali pembayaran harga jual beli sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Tergugat I kepada dan telah diterima oleh Penggugat sebagaimana tercantum didalam Akta Jual Beli tersebut, serta memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan sebagai berikut :  
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  3. Suatu hal tertentu
  4. Suatu sebab yang halal

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana juga diakui oleh Penggugat pada Posita Gugatan Point 12 bahwa Akta Jual Beli tanggal 24-09-2019 adalah SAH.

5. Bahwa terhadap Posita dan Petitum Gugatan Penggugat memohon agar Jual Beli batal demi hukum dan siapa saja pemegang hak yang menguasai objek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2010, luas 220 m2, Surat Ukur tanggal 10-01-2001 nomor 477/Klampis Ngasem/2001, terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor 35-A, kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur adalah permohonan yang sangat *absurd*, oleh karena Penggugat memahami bahwa Obyek adalah berstatus SAH hak milik Tergugat I yang diperoleh dari Akta Jual Beli tanggal 24-09-2019, nomor 35/2019 dan diakui oleh Penggugat sebagaimana tercantum pada Posita Point 12.
6. Bahwa terhadap permohonan Jual Beli batal demi hukum dan siapa saja pemegang hak yang menguasai objek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan hukum, Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2010, luas 220 m2, Surat Ukur tanggal 10-01-2001 nomor 477/Klampis Ngasem/2001, terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor 35-A, kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diajukan oleh Penggugat, menurut Turut Tergugat I tidak memiliki landasan dan syarat yuridis yang sah, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dan selanjutnya permohonan atas Jual Beli batal demi hukum dan siapa saja pemegang hak yang menguasai objek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan hukum serta sita jaminan terhadap obyek tersebut harus ditolak ;

Berdasarkan dalil-dalil dan argumen yang telah Turut Tergugat I kemukakan, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan sependapat dengan Turut Tergugat I, dengan memutus sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas /Obscur libel ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan MENOLAK GUGATAN Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

ATAU

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Plurium Litis Konsortium Perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan pihak pemegang hak terakhir dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2010 Surat Ukur No.00477/2001 Luas 220 M2 Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya tercatat atas nama pemegang hak terakhir Philip Irawan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 170/2023 Tanggal 29-12-2023 yang dibuat oleh PPAT Joyce Sudarto sehingga untuk memenuhi Asas Hukum Audi Et Alteram Partem yaitu mendengarkan semua pihak maka sudah jelas dan pasti bahwa harus dilibatkan dalam perkara ini.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dikemukakan kaidah hukum yang mengatur hal-hal yang antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/SIP/1971 tanggal 4 Oktober 1972 memberikan kaidah hukum yang demikian : Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo guna kejelasan permasalahan
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984, memberikan kaidah hukum yang demikian : "Lebih baik ikut dijadikan sebagai pihak, hal ini menghindari dari Kurang Pihak (Plurium litis Consortium)

Sehingga dengan demikian sudah layak dan patut jika pihak-pihak yang lain, yang disebutkan dalam riwayat peralihan sebagaimana disebutkan

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



diasas juga ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo supaya perkara ini menjadi terang benderang dan gamblang disamping itu adalah untuk memenuhi asas hukum acara perdata yaitu Asas Hukum Audi Et Alteram Partem, oleh sebab itu maka sudah layak dan patut jika gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).

3. Bahwa Gugatan Penggugat Error in Subjecto/Obscuur Libel

Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas terkait kesalahan Turut Tergugat II sehingga menjadikan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini. Perlu ditekankan dalam perkara a quo bahwa Kapasitas Turut Tergugat II adalah selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidang administrasi pertanahan yang tidak terkait permasalahan antara Penggugat dengan Para Pihak yang lain di dalam perkara a quo. Oleh karena gugatan dan permintaan yang tidak jelas dan tak berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila Petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Dalam perkara a quo terbukti dengan terang benderang bahwa Gugatan Penggugat salah alamat, karena seharusnya Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tidak dilibatkan dalam perkara ini, hal ini dimaknai demikian karena Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tidak berkaitan atau berurusan langsung dengan perkara tersebut, dan juga tidak nampak adanya kesalahan secara perdata maupun administrasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap obyek perkara, lalu kemudian muncul pertanyaan: Kenapa Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ikut dilibatkan dalam perkara ini sedangkan kesalahannya secara nyata tidak ditemukan atau tidak didapati? Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatanPenggugat hanya mengada-ada,tidak berdasar hukum, dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan ilusionil oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan hormat disampaikan jawaban dalam pokok perkara dan Turut Tergugat II mohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
3. Bahwa Turut Tergugat II sama sekali tidak terlibat dalam sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat lainnya, tidak ada satupun tindakan dari Turut Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, malah justru Turut Tergugat II melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tidak ada satu pun perbuatan dari Turut Tergugat II yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Dengan demikian maka sudah tepat dan layak apabila gugatan Penggugat dalam Gugatan patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
4. Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pertimbangan hukum yang bijak dan adil berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Turut Tergugat II ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 35/2019, yang dibuat oleh PPAT Bambang Heru Djuwito, S.H.,

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 M.Kn.,;  
Fotokopi dari Fotokopi Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Notaris & PPAT
3. Bukti P-3 Hj. Sri Hartati, S.H., M.kn.,;  
Fotokopi dari Fotokopi Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Notaris & PPAT
4. Bukti P-4 Hj. Sri Hartati, S.H., M.Kn.,;  
Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya;
5. Bukti P-5 Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Lunas Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Cabang Surabaya Nomor : 896/BMI/SBY-DARMO/IX/2019;
6. Bukti P-6 Video terkait permasalahan jual beli tanah;
7. Bukti P-6 Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pelunasan Bank Muamalat tanggal 18 September 2019 No. 000201130821 Real Akasaia (Nopi Robi Hidayat) RTGS sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
8. Bukti P-7 Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor : SKET-706/phtb/wpjj.11/ko.0403/2019, tanggal 30 September 2019;
9. Bukti P-8 Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pembayaran Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Roya PNBPN dan Checkin Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampir Ngasem – Surabaya;
10. Bukti P-10 Fotokopi dari Fotokopi Bukti Percakapan Whatsapp Turut Tergugat dengan Tergugat II untuk menandatangani Akta Jual Beli terkait obyek yang masih beradaa dalam Jaminan Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Akasia Sejahtera Jawa Timur;
11. Bukti P-11 Fotokopi sesuai aslinya surat Pernyataan diatas Materai tertanggal 2 Mei 2025;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SRI HARTATI, S.H., M.Kn.;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Notaris yang mengetahui Akta Pernyataan tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui dan hadir pada saat penandatanganan Akta Pernyataan tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait Jual Beli yang kurang pembayaran sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar terkait Jual Beli tersebut kepada Penggugat yang belum selesai;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai itikad baik untuk membayar dengan cara mencicil dan dibuat Akta Pernyataan pada tanggal 19 Oktober 2019 dan Akta Pernyataan 26 Juni 2021;
- Bahwa sisa pembayaran tersebut sudah selesai dan tidak mengetahui sampai dimana;
- Bahwa Pada saat bertemu di Kantor saksi menerangkan kepada Penggugat dan Tergugat terkait Jual Beli rumah dan adanya kurang pembayaran maka dibuatlah menjadi perjanjian hutang piutang;
- Bahwa Saksi pada waktu itu mengetahui Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya di atas namakan Tergugat, akan tetapi sekarang tidak mengetahui atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat kesepakatan diangka berapa ;

## 2. CHASANAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat dan tinggal bersebelahan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu ada Jual Beli tetapi tidak mengetahui kesepakatan Jual Beli diharga berapa;
- Bahwa saksi mengetahui Jual Beli tersebut belum dilunasin dan tidak ada pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang bersengketa digembok oleh pihak Koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ada seseorang yang mengembok rumah yang bersengketa tersebut tidak ada putusan pengadilan yang memerintahkan untuk mengembok objek tersebut

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dulu ada pihak koperasi yang menguasai rumah tersebut ;
- Bahwa saat ini Saksi mengetahui ada orang yang menempati;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TT 1-1 Fotokopi Permohonan pinjaman tgl.3-9-2019;
2. Bukti TT 1-2 Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 27, tanggal 24-09-2019, dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, SH, MH, PPAT di Kota Surabaya;
3. Bukti TT 1-3 Fotokopi Akta Jual Beli, tanggal 24-09-2019, nomor 35/2019, dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, SH, MH, PPAT di Kota Surabaya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TT2 - 1 : Fotokopi Print Out Buku Tanah Digital Hak Milik No.2010/Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya yang bersumber dari <https://dokumen.atrbpn.go.id.>, atas nama pemegang hak Philip Irwan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diatas sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil para pihak dalam perkara ini, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Juni 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Tergugat I dan Tergugat II

- Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel) dengan alasan:
  - Posita dalam Surat Gugatan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat karena belum melunasi Pembelian Rumah Penggugat yang berada di Jl. Klampis Ngasem 35 A Surabaya, padahal yang sebenarnya terjadi adalah Jual Beli Rumah yang terletak di Jalan Klampis Ngasem No. 35 A dengan SHM No. 2010 tersebut telah Lunas dan Pembelian Rumah tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bernama Bapak Bambang Heru Djuwito, S.H.,M.H yang berkantor di Jl. Baratajaya No. 50 Surabaya, dan telah ditanyakan kepada kedua belah pihak apakah uang pembelian Rumah tersebut sudah dibayarkan atau belum dan telah dijawab oleh Pihak Penggugat maupun Tergugat bahwa Pembelian tersebut telah dibayarkan dan sudah lunas sesuai dengan Akta Jual Beli yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Bapak Bambang Heru Djuwito,S.H.,M.H. pada Tanggal 24 September 2019. Bahwa dengan mengemukakan dalil tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan Tidak Jelas;
  - Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Wanprestasi karena Penggugat Menganggap bahwa Pembelian Rumah tersebut adalah sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Juta

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.





Rupiah ) dan baru dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah ), namun disini yang lain Penggugat langsung mendalilkan bahwa kekurangan Pembayaran Tergugat adalah sebesar Rp. 805.000.000,00 ( Delapan Ratus Lima Juta Rupiah ), tanpa menjelaskan kronologis pembayaran dari selisih yang sebelumnya hanya dibayarkan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) yang mana sebenarnya kekurangannya adalah Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) lalu tiba-tiba mendalilkan bahwa kekurangan bayar dari Tergugat menjadi Rp. 805.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Juta Rupiah), sedangkan yang sebenarnya terjadi adalah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 1.375.500.000 ( Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga jika dijumlahkan akan melebihi dari apa yang di maksud oleh Penggugat yaitu Harga Beli Rumah Tersebut di nyatakan oleh Penggugat yaitu Rp. 2.100.000.000,00 yang terdapat dalam Surat Gugatan. Sehingga dengan mengemukakan dalil-dalil tersebut mengakibatkan Gugatan Kabur dan tidak Jelas;

2. Turut Tergugat I

- Bahwa dalam menyusun gugatan wanprestasi a quo, Penggugat tidak dengan cermat, jelas dan lengkap terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga Gugatan Penggugat a quo tidak Mengarah, Bias dan Kabur (Obscuur Libel) ;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mengemukakan dan menyusun secara rinci dan logis, perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, dan perbuatan dimaksud harus diperinci pula telah melanggar norma hukum apa ;
- Tidak terdapat kesesuaian dan relevansi antara Posita dengan Petitum yang diminta oleh Penggugat, yaitu pada Posita Penggugat memaparkan tanpa uraian yang jelas dan rinci tentang perbuatan dan kesalahan Turut Tergugat I melanggar suatu Norma Hukum, dan dalam Petitum Penggugat tidak terdapat tuntutan kepada Turut Tergugat I;

3. Turut Tergugat II

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Plurium Litis Konsortium;
  - Penggugat tidak menyertakan pihak pemegang hak terakhir dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2010 Surat Ukur No.00477/2001 Luas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220 M2 Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya tercatat atas nama pemegang hak terakhir Philip Irawan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 170/2023 Tanggal 29-12-2023 yang dibuat oleh PPAT Joyce Sudarto

- Gugatan Penggugat Error in Subjecto/Obscur Libel;
- Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas terkait kesalahan Turut Tergugat II sehingga menjadikan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Penggugat dalam repliknya membantah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat jelas tentang WANPRESTASI, hal tersebut dengan adanya pernyataan kurang bayar yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II (walaupun dalam hal ini Tergugat II tidak menggunakan haknya dalam menjawab Jawaban dari Gugatan Penggugat) ;
2. Bahwa Tergugat II tidak menjawab Gugatan Penggugat dianggap menyetujui Gugatan tersebut dan Gugatan tidak menjadi kabur (obscur libel), karena adanya unsur WANPRESTASI tentang kekurangannya pembayaran yang nantinya akan kami jelaskan pada pokok perkara ;
3. Bahwa tidak dimasukkannya Notaris & PPAT Bambang Heru Djuwito SH., M.Kn sebagai pihak oleh karena bukan pihak yang bersengketa akan tetapi sebagai pejabat yang membuatkan akta atas perbuatan hukum yang nantinya akan kami buktikan pada waktu persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I, Penggugat dalam repliknya membantah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat jelas tentang WANPRESTASI jelas sebagai pihak dalam perkara a quo adalah Tergugat I dan Tergugat II merupakan sebagai pembeli atas obyek yang terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor 35 A - Surabaya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya;
2. Bahwa atas jual beli tersebut dijaminakan nke Turut Tergugat I, pada kenyataannya jual beli tersebut belum dibayar lunas dan akan kami buktikan pada agenda siding selanjutnya. Dengan demikian sangatlah jelas gugatan Penggugat merupakan WANPRESTASI;
3. Bahwa tidak dimasukkannya Notaris & PPAT Bambang Heru Djuwito SH., M.Kn sebagai pihak oleh karena bukan pihak yang bersengketa akan tetapi sebagai pejabat yang membuatkan akta atas perbuatan hukum yang nantinya akan kami buktikan pada waktu persidangan;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II, Penggugat dalam repliknya membantah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya telah dibalik nama oleh Turut Tergugat I sehingga pemilik hak berubah nama menjadi Pilip Irawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa suatu gugatan harus memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

1. Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan
2. Antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;
3. Ada hubungan antara posita dan petitum;

Bahwa dalam gugatan a quo didalilkan oleh penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah sebagai Penjual atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku pembeli, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 35 / 2019 tanggal 24 September 2019 yang dibuat BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H selaku PPAT dengan harga Rp. 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah), dengan cara pembayaran menebus di Bank Muamalat Cabang Surabaya tanggal 18 September 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan sisanya senilai Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah proses KPR Tergugat I. Bahwa Tergugat I kemudian membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya tanggal 24 Oktober 2019 dan telah diproses balik nama oleh Turut Tergugat II tanggal 12 Desember 2019 ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya kepada Tergugat III pada tanggal 26 Desember 2019. Berdasarkan HAK TANGGUNGAN Nomor : 05582/2019 Peringkat Pertama APHT PPAT BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H Nomor : 49/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2019 dan telah memperoleh fasilitas kredit melalui Tergugat III sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kekurangan JUAL BELI tersebut kepada Penggugat hingga saat ini. Bahwa hingga waktu yang telah disepakati tidak melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) sesuai dengan AKTA PERNYATAAN yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Notaris SRI HARTATI, S.H., M.Kn tanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui tanggal 26 Juni 2021, Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan WANPRESTASI;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa materi daripada gugatan ini adalah mengenai tuntutan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembayaran kekurangan pembelian tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 35 / 2019 tanggal 24 September 2019 yang dibuat BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H selaku PPAT sebesar Rp. 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah), sesuai surat pernyataan Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Notaris SRI HARTATI, S.H., M.Kn tanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui tanggal 26 Juni 2021 yang sampai dengan saat gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat belum juga membayar, sehingga Tergugat I dan Tergugat II mohon untuk dinyatakan wanprestasi, dengan demikian dalam gugatan tersebut sudah memuat penegasan tentang dasar hukum gugatan Penggugat dan hubungan hukum Penggugat dengan Para Tergugat, persoalan apakah dalil gugatan itu terbukti atau tidak akan diperiksa dan diputus dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai obyek dalam perkara gugatan aquo sebagai berikut :

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah jual beli tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya, sehingga antara penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa kemudian atas dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas Penggugat dalam petitumnya pada pokoknya memohon untuk menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi, memohon ganti rugi serta batalnya perikatan jual beli, dengan demikian antara posita dan petitum gugatan ini saling berhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi mengenai gugatan kabur harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak/*Plurium Litis Konsortium* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

bahwa mengenai siapa saja yang diajukan pihak dalam suatu gugatan, dalam yurisprudensi ditentukan bahwa hanya pihak penggugat yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya. (vide Putusan MARI tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 Jo. Putusan MARI No. 3676 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1974 1971 Jo. Putusan MARI tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut eksepsi mengenai gugatan kurang pihak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan alasan : Bahwa Penggugat adalah penjual atas objek jual beli yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Klampis Ngasem No. 35A – Surabaya, dengan dasar Sertifikat Hak Milik No. 2010, dan Tergugat I serta Tergugat II adalah pembelinya. Harga jual disepakati senilai Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dan Tergugat telah membayar sebagian melalui pelunasan ke bank senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan sisa Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dijanjikan akan dilunasi melalui fasilitas KPR. Namun, hingga gugatan ini diajukan, Para Tergugat hanya membayar sebagian sisa, dan masih menyisakan utang sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana diakui sendiri oleh para Tergugat dalam Akta Pernyataan di hadapan Notaris tertanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui pada 26 Juni 2021. Tergugat I dan Tergugat II justru kemudian menjaminkan objek jual beli ke Turut Tergugat I sebagai agunan atas fasilitas kredit sebesar

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan objek tersebut telah dibaliknamakan ke atas nama Tergugat I serta telah disertifikatkan kembali;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa proses jual beli atas rumah yang menjadi objek sengketa telah dilakukan secara sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H., pada tanggal 24 September 2019. Dalam akta jual beli tersebut ditegaskan bahwa nilai transaksi adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jumlah tersebut telah dibayar lunas oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa total pembayaran yang telah diserahkan kepada Penggugat mencapai Rp1.375.500.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sisa pembayaran masih sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) adalah keliru dan tanpa dasar;
  - Bahwa Tergugat I menolak keberlakuan Akta Pernyataan tertanggal 31 Oktober 2019 dan perubahannya pada 26 Juni 2021 dengan alasan akta tersebut lahir dari proses yang tidak sah, serta tidak mencerminkan keadaan hukum yang sebenarnya. Selain itu, Tergugat I mempersoalkan nilai kerugian yang diklaim Penggugat, baik materiil maupun immateriil, sebagai tidak rasional dan tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan NJOP objek sengketa disebut hanya sebesar Rp247.599.000,-. Oleh karena itu, Tergugat I memohon agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II adalah Anggota Peminjam dan Tergugat I adalah istri Anggota Peminjam di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Akasia Sejahtera Jawa Timur Cabang Surabaya (Turut Tergugat I) dengan telah menerima fasilitas pinjaman untuk keperluan modal kerja. Atas pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan kepada Turut Tergugat I berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2010, luas 220m2, Surat Ukur tanggal 10-01-2001 nomor 477/Klampis Ngasem/2001, terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor 35-A, kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Yang perolehan haknya oleh Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24-09-2019, nomor 35/2019, dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, SH, MH, PPAT di Kota Surabaya;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena objek sengketa yang dijadikan agunan dalam perjanjian kredit antara Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah sah milik Tergugat I yang diperoleh berdasarkan jual beli yang sah, maka permohonan Penggugat agar jual beli dinyatakan batal demi hukum serta agar dilakukan sita jaminan atas objek sengketa, tidak memiliki dasar hukum dan harus ditolak. Menurut Turut Tergugat I, permohonan tersebut adalah absurd dan bertentangan dengan hukum karena merusak asas kepastian hukum atas peralihan hak yang telah terjadi secara sah;  
Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Turut Tergugat II sama sekali tidak terlibat dalam sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat lainnya, tidak ada satupun tindakan dari Turut Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, malah justru Turut Tergugat II melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tidak ada satu pun perbuatan dari Turut Tergugat II yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Dengan demikian maka sudah tepat dan layak apabila gugatan Penggugat dalam Gugatan patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);  
Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:
    - Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 35 / 2019 tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H selaku PPAT dan telah dibalik nama atas nama Tergugat I;
    - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II kemudian menjaminkan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya yang telah dibalik nama atas nama Tergugat I

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat I pada tanggal 26 Desember 2019. Berdasarkan Hak Tanggungan Nomor : 05582/2019 Peringkat Pertama APHT PPAT Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H Nomor : 49/2019 tanggal 13 Desember 2019 ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut ;

Apakah benar Para Tergugat belum melunasi sisa pembayaran tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010 Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem sejumlah Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) ?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan Para Tergugat belum melunasi pembayaran harga tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010 Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya yang telah dibeli oleh Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 35 / 2019 tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., M.H selaku PPAT sejumlah Rp. 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut mengajukan bukti P-2 yaitu Fotokopi dari Fotokopi Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Notaris & PPAT Hj. Sri Hartati, S.H., M.kn., dan bukti P-3 yaitu Fotokopi dari Fotokopi Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Notaris & PPAT Hj. Sri Hartati, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II selaku suami menyatakan bahwa pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem masih terdapat kekurangan pembayaran sejumlah Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan bukti P-3 tersebut merupakan surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris SRI HARTATI, S.H., M.Kn tanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui tanggal 26 Juni 2021. Bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan Notaris SRI HARTATI, S.H., M.Kn yang pada

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan bahwa bertempat dikantor saksi Notaris SRI HARTATI, S.H., M.Kn Tergugat I dan Tergugat II dihadapan saksi menyatakan hal-hal sebagaimana dalam surat pernyataannya pada pokoknya mengakui telah membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem milik Penggugat dan kurang pembayarannya;

Menimbang, bahwa selain bukti P-2 dan bukti P-3 Penggugat juga mengajukan bukti P-11 yaitu fotokopi sesuai aslinya surat Pernyataan diatas Materai tertanggal 2 Mei 2025 yang dibuat oleh Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan :

1. *Bahwa memang jual beli yang sebenarnya adalah Rp.2.050.000.000.- difasilitasi oleh koperasi mitra akasia sejahtera dengan diketahui oleh semua pihak dalam hal ini penjual pembeli dan koperasi mitra akasia sejahtera;*
2. *Bahwa proses jual beli yang dilakukan disetujui dan difasilitasi oleh koperasi mitra akasia sejahtera, dengan menentukan tempat dan notaris yang dipilih oleh koperasi menjadi senilai 1 M, dengan tujuan untuk keringanan beban pajak semua pihak, dengan tidak mengurangi nilai penjualan atau beli kepada penjual;*
3. *Dalam hal ini saya sebagai pembeli mendapatkan fasilitas kredit 2,1 M dari koperasi mitra akasia sejahtera yang mengetahui sebenarnya benarnya nilai dan proses jual beli ini dan memfasilitasi seluruh proses jual beli dan menjadi nilai kredit kepada saya, yang nantinya akan saya bayarkan kepada penjual dalam hal ini Bu Iswik dan pak moch. Nisfullahlaili;*
4. *Saya sudah membayar kepada bu iswik dan bpk. Nisfullahlaili, sebesar kurang lebih 1,4 M;*

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya membantah pada pokoknya :

- Bahwa harga Jual Beli tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah). tidak pernah ada Perjanjian bahwa Rumah tersebut dibeli dengan harga Rp. 2.100.000.000 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ) dalam bentuk apapun sebelum transaksi Rumah milik Penggugat;
- Bahwa dalam akta pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Ibu Sri Hartati pada tanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui pada Tanggal 26 Juni 2021 dikarenakan proses yang melatarbelakangi terjadinya



pembuatan akta pernyataan dan proses pembuatan Akta pernyataan tersebut juga tidaklah baik dan hal ini dapat Tergugat I buktikan dengan menghadirkan saksi yang akan Tergugat I hadirkan;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap bantahan tersebut Para Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh karenanya bantahan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (vide bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-11) dan saksi yang mendukung bukti surat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010 Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem milik Penggugat, Tergugat I selaku pembeli masih mempunyai kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikutip Penggugat dalam gugatannya menurut R. Subekti, membagi Wanprestasi dalam 4 (empat) macam, yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang belum melunasi sisa pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem milik Penggugat sejumlah sejumlah Rp. 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) merupakan perbuatan wanprestasi dalam kategori “melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya”, dengan demikian Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi oleh karenanya petitum angka 2 (dua) yang memohon untuk menyatakan Akta Pernyataan tertanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui 26 Juni 2021 adalah sah dan mengikat serta petitum angka 3 (tiga) yang memohon untuk menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amarnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Ganti Rugi Materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.705.000.000,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Rupiah) secara tunai dan seketika sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun benar dalam hukum perdata, khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dimintakan ganti rugi apabila terbukti telah lalai memenuhi perikatan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, akan tetapi pemberian ganti rugi tersebut harus dibatasi pada kerugian nyata yang wajar dan dapat dibuktikan secara langsung sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, baik dalam bentuk kerugian nyata (*actual loss*) maupun keuntungan yang diharapkan (*loss of profit*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah menuntut ganti rugi atas beberapa pos kerugian yang didalilkan timbul akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu:

- Kehilangan rumah oleh karena dikuasai oleh BANK setara dengan nilai objek pajak (NJOP) senilai Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Penggugat sementara ini mengontrak / menyewa rumah setara dengan kerugian Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Kekurangan Pembayaran Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp. 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sebagaimana tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan bahwa dari seluruh pos kerugian yang dikemukakan oleh Penggugat, satu-satunya kerugian yang relevan dan dapat dikaitkan secara langsung sebagai akibat dari wanprestasi yang terbukti adalah sebesar Rp.805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah), yaitu kekurangan pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sementara itu, tuntutan atas kehilangan rumah senilai NJOP maupun biaya kontrak rumah tidak dapat serta-merta dibebankan sebagai kerugian akibat wanprestasi dari Tergugat I dan II karena:

- Pertama, rumah dimaksud telah dikuasai oleh pihak ketiga (Turut Tergugat I) melalui mekanisme yang bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan Para Tergugat, melainkan akibat lanjutan dari kegagalan

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan yang pada dasarnya tidak dibuktikan sebagai akibat langsung dari perbuatan Para Tergugat;

- Kedua, nilai NJOP bukan merupakan dasar tunggal atau mutlak dalam menentukan nilai kerugian karena NJOP adalah nilai dasar untuk pengenaan pajak, bukan untuk penghitungan nilai pasar atau kerugian aktual. Penggugat tidak menunjukkan bukti penilaian objektif dari lembaga penilai independen (appraisal) yang mengonfirmasi nilai kerugian sesungguhnya atas rumah tersebut;
- Ketiga, pos kerugian berupa biaya kontrak/menyewa rumah senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bersifat spekulatif dan tidak proporsional serta tidak dibuktikan secara memadai, baik dari sisi sebab-akibat maupun dari sisi kewajaran nilai. Tidak terdapat korelasi langsung yang cukup antara wanprestasi Para Tergugat dan kebutuhan sewa tersebut, apalagi dengan jumlah yang sedemikian tinggi yang melebihi standar kewajaran tempat tinggal dalam kondisi setara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum perdata, kerugian yang dituntut harus memenuhi prinsip kausalitas (*causal verband*), proporsionalitas, dan dapat dibuktikan secara nyata, yang dalam hal ini tidak terpenuhi terhadap tuntutan senilai Rp 3.500.000.000,00 dan Rp 1.000.000.000,00 sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang dapat dibebankan kepada Para Tergugat hanyalah sejumlah Rp 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) sebagai jumlah yang nyata-nyata terbukti merupakan kekurangan pembayaran yang seharusnya dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan selebihnya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terhadap pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem milik Penggugat, Para Tergugat mempunyai kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima), Penggugat memohon agar menyatakan Jual Beli atas rumah dan bangunan yang terletak di di Jalan Klampis Ngasem Nomor : 35 A – Surabaya atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2010, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem – Surabaya batal demi hukum dan siapa saja pemegang hak yang menguasai objek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli, sebagai batal demi hukum, harus dibuktikan bahwa perjanjian tersebut sejak awal mengandung cacat hukum yang bersifat mendasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya dalam unsur-unsur sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terdapat bukti yang cukup bahwa perjanjian jual beli antara para pihak dibuat tanpa kesepakatan, tanpa kecakapan hukum, atau mengandung sebab yang bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum. Dengan demikian, perjanjian tersebut telah sah menurut hukum dan memenuhi keempat syarat Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam gugatan a quo lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi parsial, yakni adanya kekurangan pembayaran dari Para Tergugat kepada Penggugat, yaitu sejumlah Rp 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah). Penggugat sendiri telah mengakui telah menerima sebagian besar nilai pembayaran atas objek jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat memilih salah satu upaya hukum, yaitu: meminta pemenuhan perikatan, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, atau hanya ganti rugi saja. Namun demikian, dalam penerapan yurisprudensi dan doktrin hukum perdata, pengajuan pembatalan perjanjian hanya dapat dikabulkan jika wanprestasi tersebut bersifat substansial dan mendasar (*material breach*) yang meniadakan tujuan perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini, tidak terdapat bukti bahwa kekurangan pembayaran tersebut menghilangkan substansi atau maksud utama dari perjanjian jual beli. Bahkan sebaliknya, sebagian besar kewajiban pembayaran telah terlaksana, dan objek jual beli telah dialihkan serta dikuasai oleh Para Tergugat dan saat ini telah dikuasai oleh Turut Tergugat I, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat telah beralih menjadi hubungan piutang-hutang atau kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas itikad baik dan asas kepastian hukum, serta prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak), maka perjanjian jual beli yang telah dilaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara substansial tidak dapat dibatalkan begitu saja hanya karena terdapat sebagian kecil kewajiban yang belum dipenuhi oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 5 (lima) adalah tidak beralasan secara hukum, dan oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya selain menuntut ganti rugi dan pembatalan jual beli, juga mengajukan permohonan agar dijatuhkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas:

1. Tanah dan bangunan di Jalan Klampis Ngasem Nomor 35A, Surabaya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2010, dan
2. Tanah dan bangunan di Jalan Semampir Tengah 6-A/1-3, RT 03/RW 04, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR sita jaminan dapat diajukan oleh pihak Penggugat untuk mencegah agar barang milik Tergugat tidak dialihkan atau dilenyapkan selama proses pemeriksaan perkara, dengan tujuan untuk menjamin kemungkinan pelaksanaan putusan apabila gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa objek pertama, yaitu tanah dan bangunan di Jalan Klampis Ngasem Nomor 35A, adalah objek jual beli antara Penggugat dan Tergugat I yang pada prinsipnya telah beralih, bahkan sebagian besar pembayaran jual beli atas obyek tersebut telah diterima oleh Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat bukan lagi merupakan pemilik sah atas objek tersebut, dan tidak terdapat dasar hukum bagi Penggugat untuk meminta sita atas barang yang bukan lagi menjadi miliknya, dan yang secara hukum telah dikuasai oleh pihak lain melalui hubungan hukum perdata yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap objek kedua, yaitu tanah dan bangunan di Jalan Semampir Tengah, tidak terdapat penjelasan dan hubungan hukum yang cukup antara objek tersebut dengan pokok perkara. Penggugat tidak menguraikan secara rinci apakah objek tersebut benar-benar milik Tergugat, dan jika iya, tidak terdapat bukti cukup bahwa terdapat niat atau perbuatan dari Tergugat untuk mengalihkan atau menghilangkan objek tersebut guna menghindari kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan adalah langkah hukum bersifat luar biasa, yang harus dibatasi penggunaannya untuk mencegah penyalahgunaan hak gugat dan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Penggugat dan hak milik Tergugat. Dalam perkara ini, tidak terbukti adanya urgensi atau keadaan mendesak yang dapat membenarkan tindakan

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan tersebut. Bahwa selain itu, karena pokok perkara hanya menyangkut kekurangan pembayaran sebesar Rp.805.000.000,00, (delapan ratus lima juta rupiah) sedangkan objek yang dimohonkan sita memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan tidak proporsional dengan nilai tuntutan, maka permohonan sita jaminan tersebut menjadi berlebihan dan tidak seimbang dengan nilai sengketa;

Menimbang bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maupun materiil yang ditentukan dalam hukum acara perdata, serta tidak terdapat kekhawatiran yang cukup bahwa Para Tergugat akan mengalihkan atau menghilangkan aset miliknya selama proses pemeriksaan perkara ini, maka permohonan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek-objek yang dimaksud sebagaimana petitum angka 6 (enam) tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dwangsom menurut hukum perdata adalah bentuk paksaan berupa pembayaran uang yang dikenakan kepada pihak yang dihukum dalam putusan pengadilan agar menjalankan prestasi tertentu yang bersifat perbuatan aktif atau larangan, seperti menyerahkan barang, mengosongkan objek, melakukan atau menghentikan suatu tindakan, bukan sekadar kewajiban membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Majelis Hakim telah menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka tuntutan dwangsom dalam perkara ini tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yang memohon untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walau Tergugat verzet, banding atau kasasi, oleh karena tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 maka harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi pada pokoknya bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi tidak membayar kewajiban sebesar Rp 805.000.000,00 adalah tuduhan tanpa dasar yang jelas dan merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat tuduhan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi mengalami:

1. Kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,00 untuk biaya mengurus perkara,
2. Kerugian immateriil senilai Rp 1.000.000.000,00 akibat rusaknya reputasi sebagai pengusaha yang dituduh wanprestasi dan kehilangan kepercayaan relasi bisnis.

Selain ganti rugi, Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi juga memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum meminta maaf secara tertulis melalui media cetak atas tuduhan yang dianggap mencemarkan nama baiknya.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menuduh tanpa dasar bahwa Penggugat I Rekonvensi melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar kewajiban sebesar Rp 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Timbulnya kerugian;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa tuduhan wanprestasi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan bagian dari hak hukum yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk mengajukan gugatan berdasarkan keyakinan dan fakta yang

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurutnya relevan. Penggunaan hak hukum tersebut, selama dilakukan dalam koridor hukum dan tidak melanggar asas itikad baik, tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi, dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya telah diuji di muka persidangan, dan keberadaan kekurangan pembayaran sebesar Rp 805.000.000,00 telah terbukti secara yuridis dan tidak terbantahkan sehingga Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan rekonvensi yang semata-mata didasarkan pada tidak diterimanya tuduhan wanprestasi adalah tidak berdasar, karena pengajuan gugatan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut justru merupakan upaya perlindungan haknya melalui jalur hukum, bukan bentuk fitnah atau tindakan melawan hukum, oleh karenanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi dinyatakan ditolak terkait tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan permintaan agar Tergugat Rekonvensi dihukum meminta maaf secara terbuka melalui media massa harus untuk ditolak seluruhnya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, untuk itu haruslah ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi ditolak, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR, Pasal Pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM KONVENSI

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan AKTA PERNYATAAN tertanggal 31 Oktober 2019 dan diperbarui 26 Juni 2021 adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk membayar Ganti Rugi Materiil kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ega Shaktiana, S.H., M.H., dan Sih Yuliarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muliani Buraera, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PN Sby.



Sih Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.

**Perincian Biaya :**

|                                   |     |              |
|-----------------------------------|-----|--------------|
| - Pendaftaran                     | Rp. | 30.000,00    |
| - Biaya Proses (ATK)              | Rp. | 150.000,00   |
| - Biaya Panggilan                 | Rp. | 200.000,00   |
| - Biaya PNBP                      | Rp. | 50.000,00    |
| - Biaya Pemeriksaan Setempat      | Rp. | 1.400.000,00 |
| - Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat | Rp. | 10.000,00    |
| - Meterai                         | Rp. | 10.000,00    |
| - Redaksi                         | Rp. | 10.000,00    |
| Jumlah                            | Rp. | 1.960.000,00 |

(satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);